

현 지 시 정

1. 제 목 : 주민세 재산분 납부에 관한 사항

2. 관계기관 : B

3. 내 용 : B에서는 지방자치단체의 주민으로써 주민세를 납부하고 있습니다.

「지방세법」 제74조에 따르면 주민세 재산분이란 사업소 + 연면적을 과세 표준으로 하여 부과하는 주민세를 말하며, 「지방세법 시행령」 제78조에서는 사업소용 건축물의 범위를 규정하고 있고 종업원의 보건·후생·교양 등에 직접 사용하는 숙소, 구내식당, 대피시설, 휴게실 등의 연면적과 임차 시설이 있는 경우 주민세 납부를 제외하고 있습니다.

따라서 주민세 재산분을 신고하는 경우 법정 요건에 따라 제외되는 연면적은 제외하고 과세 부분에 관하여 신고하여야 합니다.

그런데 B의 주민세 신고 현황을 확인한 결과, 2011년부터 2016년까지 주민세 신고 시 사업소 면적을 계산하면서 총 과세면적 10,340㎡ 중 비과세 대상인 식당 및 휴게실 등의 면적 476㎡은 제외하였으나 임차시설인 우체국 면적 76㎡은 제외하지 않고 신고하여 세금을 납부한 사실이 있습니다.

B에서는 2016년 10월 28일 감사일 현재 2011년부터 2016년까지 납부한 주민세 중 비과세 대상인 우체국 면적 76㎡을 제외하고 사업소 면적을 9,788㎡로 변경하고 과다 납부한 152천원에 대하여 지방세 환급을 청구한 사실이 있습니다.

4. 조치한 사항

○ B장은

- 과다 납부한 152천원에 대하여 지방세 환급 청구